特定社労士
答案練習帳

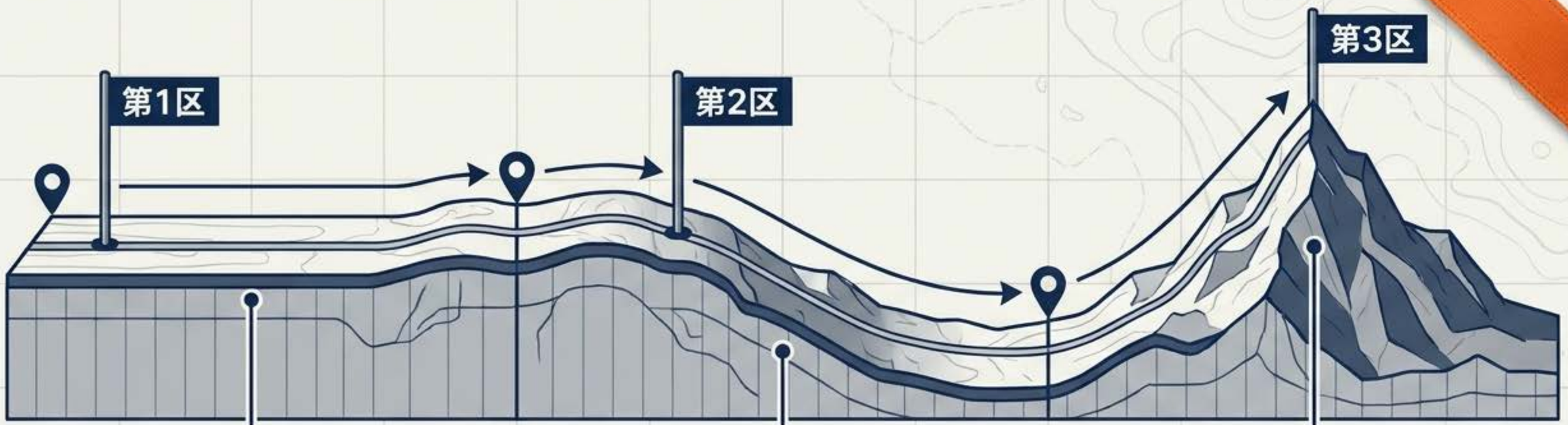
知識と実務のタスキを
つなぐ、3区間の軌跡



特定社会保険労務士試験
（紛争解決手続代理業務試験）
における実践的思考プロセスと
事案攻略の戦術指南

Gemini Notebook

大会コースマップ：3つの難所を攻略する全体構想



スピード勝負の平地：
情報漏えいと懲戒解雇

事実関係のパターン（A/B/C）による瞬時のルート変更が問われる区間。

バランス感覚が問われる
下り坂：SNS投稿と私生活

「私生活」と「企業秩序」の境界線を綱引きし、落とし所を見極める区間。

複合的争点が立ちはだかる
山の神：カスハラと休職命令

労災、安全配慮義務、賃金控除が複雑に絡み合う最難関の急坂。

※各区間を走り抜き、最終的に「依頼者の真のゴール」へタスキを届けることが本大会の目的である。

Gemini Notebook

[第1区 エントリー状況]
情報持ち出しによる懲戒解雇の事案背景

追い風 - Xに有利な事実

【業務過多】残業20時間規制の一方で業務量減らず、「終わらせないと評価に響く」とB課長が叱責。

【黙認】課員5名中4名が自宅持ち帰り。B課長は自宅作成資料を翌朝受け取っており、持ち帰りを黙認（形骸化した規程）。

競技者データ

申請人X：Y社（リフォーム会社）入社8年目の営業事務。月給30万円。懲戒歴なし。

処分内容：弁明の機会なし、即日懲戒解雇（10/31付）。解雇予告手当なし、退職金（240万円）不支給。

向かい風 - Y社に有利な規程

就業規則：「許可なく社外に持ち出したとき」「故意・重過失で漏えいさせたとき」は懲戒解雇を予定。

Gemini Notebook

[第1区 スプリットタイム分析]
漏えい経緯（3パターン）による主張軸の変動

	Pattern A: 不正アクセス	Pattern B: 飲酒で紛失	Pattern C: 紛失＋隠蔽
漏えいの経緯	私物PCがハッキング被害。当日に報告	暗号化なしUSBを飲み会で紛失。翌朝報告	Bに加え、3日間報告せず「自宅にある」と虚偽説明
Y社の「主張の軸」	「重大な過失による漏えいの結果」	「深酒と暗号化なしという重大な過失の結果」	⚠️軸のシフト👉「隠蔽・虚偽報告という著しい背信行為」
黙認の範囲に対する評価	第三者の犯罪介入があり、Xの過失は軽い。	持ち帰りは黙認でも、「深酒・暗号化なし」までは黙認範囲外。	隠蔽は業務過多や黙認とは全く無関係の独立した背信行為。

Gemini Notebook

[第1区 中継所へのアプローチ]
パターン別・最適解決ルートの策定

懲戒解雇の撤回

勝算高 (High Probability)

着地点: 会社都合退職

- **金銭解決**: 賃金4～6か月分 (120～180万円) ＋退職金全額 (240万円)
- **理由**: 会社の責任 (黙認・安全管理不備) が大きく、解雇無効の可能性大。

痛み分け (Split Pain)

着地点: 会社都合退職

- **金銭解決**: 賃金2～3か月分 (60～90万円) ＋退職金全額 (減額交渉の余地あり)
- **理由**: Xの落ち度 (深酒・過失) が加味され、解決金の相場が下がる。

防御特化 (Defense Specialized)

着地点: 自己都合退職

- **金銭解決**: 解決金なし (退職金の一部、例:5割 120万円の確保を優先)
- **理由**: 隠蔽による解雇有効のリスク大。金銭より「懲戒解雇の記録を消すこと (再就職への影響回避)」を最優先とする。

全ルート共通: 清算条項、口外禁止、情報返却の確約。

Gemini Notebook

[第2区 コース状況]
塾講師のSNS拡散と「私生活上の行為」の境界線

私生活の領域 - 処分の不当性

- 日曜日の午後、私服、勤務先から3キロ離れた公園での犬の散歩。
- 撮影・塾名の記載・投稿はすべて第三者（Xは無関与）。
- 自転車を避けるためリードを引いただけ。

企業秩序への影響 - 処分の有効性

- 顔写真と氏名をウェブ公開している塾の特性（保護者の信頼が土台）。
- 投稿後1週間で20件超の苦情・問い合わせ。
- 2週間で10名退塾（うち6名が動画を理由に明言、Xの担当外生徒も含む）。



私生活上の行為であっても、事業規模や職種に照らし、社会的評価への悪影響が「客観的に相当重大」と言えるか？
（就業規則「社会的評価を著しく低下させたとき」への該当性）

Gemini Notebook

【第2区 タイムの削り出し】
あっせんにおける主張構造の転換

処分の完全否定は困難

退塾10名（担当外含む）という具体的な実害が出ており、「著しい低下」に該当する可能性は相応にある。譴責（けんせき）は最も軽い処分。

目的の再定義

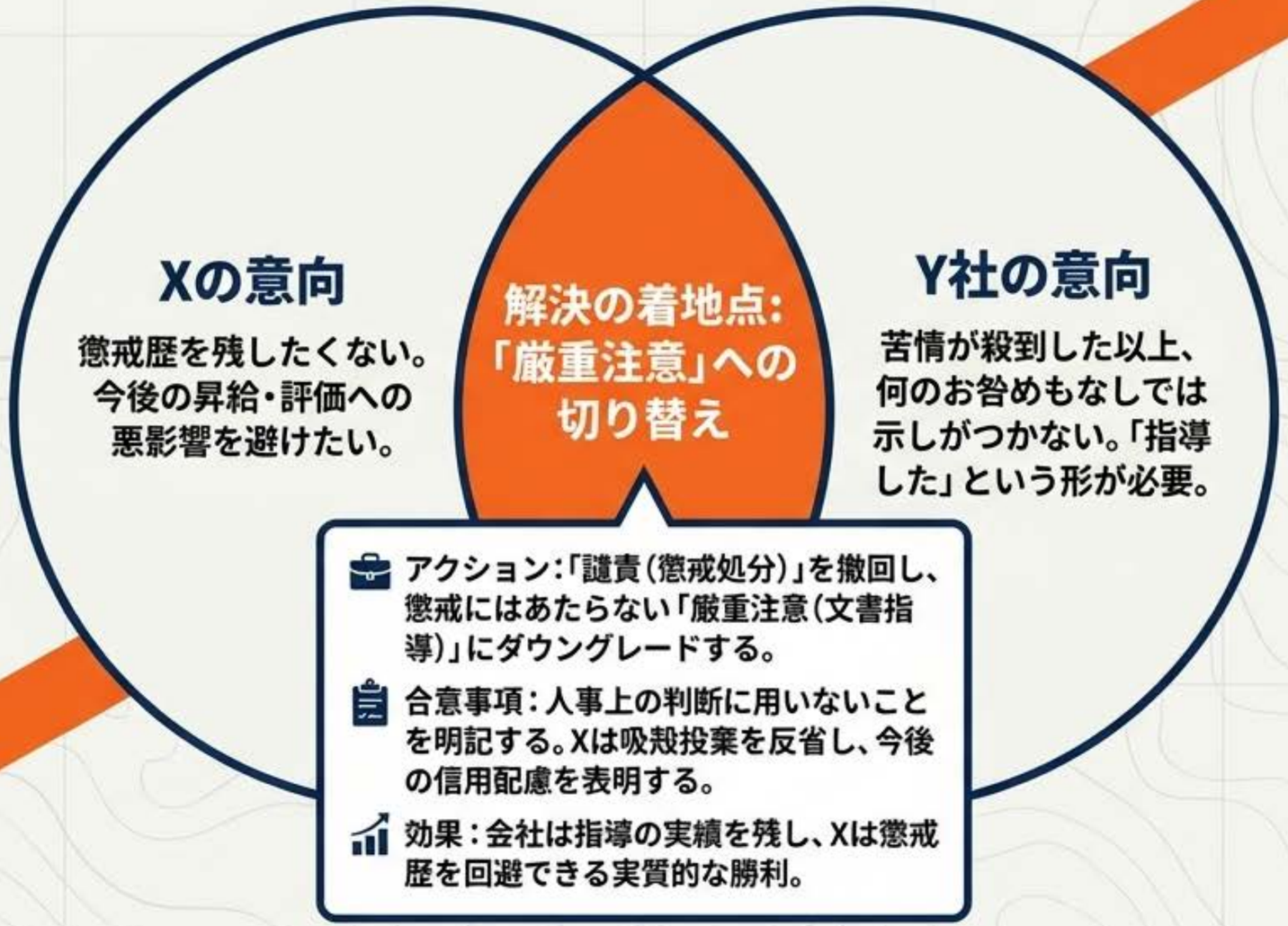
Xの真の目的は「会社と戦うこと」ではなく、「講師として働き続けること」。単なる「無効の確認」ではなく、会社に対する「撤回のアクション」を求める。

狙うべき着地点

本件処分を「懲戒歴」として扱わず、将来の人事評価、昇給、賞与等の「人事上の判断に用いないこと」の確約を取りに行く。

Gemini Notebook

[第2区 タスキの受け渡し]
双方の面子を保つ「ウィンウィン」の譲歩案



Gemini Notebook

[第3区 激坂への挑戦]
カスハラ事案の急展開タイムライン



9/12

カスハラ発生。客Aが卵の特売で甲を20分間怒鳴る。上司の乙は5m先で傍観。事後対応なし（報告書・再発防止策なし）。

9月下旬～10/3

甲、土曜日が近づくと動悸。心療内科で「適応障害」診断（就労は可能、特定顧客の回避配慮が必要）。

10/10

甲、客Aを見てパニックになり60分退避。乙マネージャーが甲を叱責し、1時間分の賃金控除を宣言。「解雇もある」と休職を迫る。

Track Red 10/30

Y社人事部、「業務外の傷病」として一方的に3か月の休職命令（無給）。労災申請の事業主証明を拒否。

Gemini Notebook

[第3区 複合的争点の等高線マップ]
絡み合う4つの法的論点の解剖

1

Zone 1: 休職命令の有効性（就業規則第30条）

「業務外の傷病」と言えるか？（業務起因性の争い）。主治医は「就労可能・配慮のみ」としている。産業医・本人の意見聴取なしの手続的瑕疵。

2

Zone 2: 1時間分の賃金控除（民法536条2項）

単なるノーワーク・ノーペイ（規則第24条）か、それとも「Y社の責めに帰すべき事由」による就労不能か（再来店への備えを怠った結果）。

3

Zone 3: 安全配慮義務違反（労働契約法5条）

乙の傍観（20分間の人格否定を放置）。事後の措置不備とカスハラ対策の周知義務違反。

4

Zone 4: 労災申請の協力（労災保険法施行規則23条）

事業主証明は「事実の証明」であり「業務上の認定」ではない。拒否は不当（意見があるなら別途申し出るべき）。

Gemini Notebook

[第3区 ゴールテープへの最適ルート]
「働き続けること」から逆算した解決パッケージ

依頼者の真のゴール: 働き続けたい

復職と環境調整

休職命令の撤回。
A来店時は直ちに
責任者が対応し、
甲をバックヤードへ
移す配慮の明文化。

金銭の回復

休職期間中の賃金
＋
控除された1時間分
（1,350円）の支払。
慰謝料を含む解決金
（約30万円）の請求。

カスハラ再発防止策

（2026年義務化対応と
して）店舗での研修実施
と通達の全従業員への
周知。
和解条項として組み込む
ことで合意を引き出す。

代案：当面の就労が難しい場合は「合意休職」とし、労災結果が出るまで退職規定を適用させない防波堤を構築する。

Gemini Notebook

[競技ルール・インスペクション]
失格（コースアウト）を避けるための倫理規定

事案: 事前相談と代理

事案: 懲戒前に会社から相談を受けた社労士が、労働者側の代理人になる。

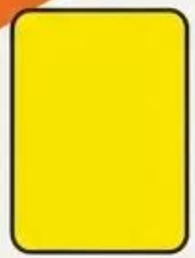


判定: 受任不可

根拠: 社労士法22条2項1号（協議を受けて賛助した事件）。

事案: 顧問先との対立

事案: 本件の相談はないが、顧問先企業を相手方とするあっせんの代理。



判定: 控えるべき

根拠: 22条2項には直接当たらないが、公正誠実義務・信用失墜行為の禁止に抵触。

事案: 権限の境界線

民間ADR（120万円超）:
弁護士と共同受任必須（単独不可）。

顧客（加害者）への賠償請求:
弁護士法72条違反のおそれ（受任不可、弁護士紹介）。

労災申請の手続:
社労士の通常業務（受任可能）。
訴訟は不可（補佐人は可）。

Gemini Notebook

【知識と実務のタスキ】3区間を貫く本質：真のゴールからの逆算

第1題（隠蔽事案）

法的主張: 勝ち目が薄い。⚠

真のゴール: 再就職への影響遮断。

戦術: 金銭を捨ててでも「自己都合退職（懲戒記録の抹消）」を取りに行く。

第2題（SNS事案）

法的主張: 処分の完全無効は困難。⚠

真のゴール: 在職したまま人事評価への悪影響を防ぐ。

戦術: 「譴責」から「厳重注意」へ処分の形を変え、実質的な無傷を勝ち取る。

第3題（休職事案）

法的主張: 休業補償の全額要求は法的に無理筋。⚠

真のゴール: 収入を保ちながら同じ職場で働き続ける。

戦術: 法的根拠（労災/私傷病/会社責）を整理し、和解で「復職と配慮の土台」を作る。

**「特定社労士の真の走力とは、条文の強弱を競うことではない。
依頼者の『今後の人生（真のゴール）』から逆算し、最適な法的ルートを描き出すことである。」**

Gemini Notebook

【フィニッシュライン】

実務への実装と最新法規のアップデート

2026年
カスハラ対策義務化
（改正労働施策総合推進法）

- 方針の周知、相談体制の整備、事後の迅速・適切な対応が「全事業主の義務」となる。
- 第3題のような「事後の放置」「通達の現場未周知」は、明確な安全配慮義務違反・指導対象として厳しく問われる時代へ。

知識を暗記から「実務の武器」へ。

複雑な事案のコースを読み解き、
最良の解決というゴールへタスキをつなぐ。

制作・監修：おぶすま社会保険労務士・行政書士事務所
新井 健司

法令基準日：2026年11月時点

Gemini Notebook